

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי

יוסף טייב

פ/25/303

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – דירה נוספת שלא נעשה בה שימוש), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 9 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ג1)(2)(ב), בסופו יבוא "ואולם, אם בחלוף יתר התקופות האמורות לא מכר את דירת המגורים האחרת והוכיח להנחת דעתו של המנהל שהדירה האחרת ריקה ולא נעשה בה שימוש מאז שהחל להתגורר בדירה שרכש או ממועד מסירת החזקה, לפי העניין, תיווסף על התקופות האמורות תקופה אחת של 12 חודשים;".
2. תחולה. חוק זה יחול על יחיד תושב ישראל שטרם מכר את דירתו האחרת כמשמעותה בסעיף האמור ואין בבעלותו אלא דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9(ג1)(4) לחוק העיקרי ודירה אחרת.

דבר ה ס ב ר

אדם, אשר בבעלותו דירה יחידה, ומעוניין לשפר דיור, היינו לרכוש דירה חדשה ולמכור את הקיימת, נדרש לדאוג לקבלת ההקלות במס רכישה לדירה הנרכשת כדירה ראשונה, ולפטור ממס שבח בגין הרווחים שנצברו במכירת הדירה הנמכרת. על מנת לזכות בהקלות ובפטור כאמור, נדרש שהדירה תהיה דירה יחידה, אולם בעקבות רכישת הדירה החדשה נוצר מצב בו בבעלותו שתי דירות במקביל ולכן לכאורה לא זכאי להקלות ולפטור, לכן נקבע בחוק לעניין הפטור ממס שבח תקופת חפיפה בה יהיו בבעלות המוכר שתי הדירות במקביל, ומכירת הדירה הישנה עדיין תזכה לפטור ממס, כאשר תקופת החפיפה מוגבלת כיום לתקופת מקסימום של 18 חודשים.

הרציונל הוא כי אדם יחזיק בבעלותו דירה אחת ולא יותר על מנת לשחרר דירות לשוק, ובמידה וירכוש אדם דירה נוספת נכביד עליו במס. אם הרציונל כאמור, ואין ברצוננו להכביד בנטל מס על ציבור הרוכשים דירה יחידה, מדוע להגביל זאת בזמן; הדברים מקבלים משנה תוקף בעת הזו, עת של משבר בריאותי אשר גורר משבר כלכלי חריף, כך שהגיוני שרכש אדם דירה תוך כוונה לשפר דיור ולמכור דירתו הקיימת, אך מפאת המצב וקשיי תזרים משמעותיים ומחנק האשראי, לא יעלה בידו למכור דירתו

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

הראשונה בטווח הזמן האמור. על כן מוצע, להשאיר את המועדים בחוק המתאימים לזמן שיגרה, ולהתחשב במקביל במצב הכלכלי העולמי הקשה אשר למצער עתיד ללוות אותנו עוד זמן רב, וזאת על ידי הוספת חריג בחוק, הקובע כי על אף שעברו המועדים כאמור בחוק, במידה והוכח לרשויות המס כי דירת מגורים אחרת אשר הייתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, נותרה ריקה מכל אדם וחפץ ולא נעשה בה שימוש, דבר הניתן להוכחה בפשטות על ידי חשבונות מים וחשמל, יזכה לפטור כאמור, וזאת לתקופה מצטברת של 12 חודשים נוספים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/813/23 ; פ/866/24).

הצעת החוק זהה לפ/866/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)